

0007358-57.2015.8.26.0659

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Marcelo Holanda

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Ofício, Inquérito Policial - 2453/2015 -
Delegacia de Polícia de Vinhedo, 2453/2015 - Delegacia de Polícia de Vinhedo,
444/2015 - Delegacia de Polícia de Vinhedo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renilson Sousa Pinheiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo

1ª Vara

Estrada da Boiada, 530, Vinhedo-SP - cep 13289-086

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0007358-57.2015.8.26.0659 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007358-57.2015.8.26.0659

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Ofício, Inquérito Policial - 2453/2015 -
Delegacia de Polícia de Vinhedo, 2453/2015 - Delegacia de Polícia de Vinhedo,
444/2015 - Delegacia de Polícia de Vinhedo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renilson Sousa Pinheiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Marcelo Holanda

Vistos.

RENILSON SOUSA PINHEIRO, qualificado a fls. 50, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", combinado com o art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 9 de dezembro de 2015, por volta das 19h10min, na Rua Maria de Fátima, nesta cidade e comarca de Vinhedo, o réu trazia consigo e guardava em sua residência, para fins de entrega a terceiros, porções de cocaína e de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, o denunciado estava em companhia de um adolescente.

A denúncia está a fls. 103/105.

O denunciado foi notificado pessoalmente (fls. 204) e apresentou defesa preliminar (fls. 242/248).

A denúncia foi recebida a fls. 262/264.

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas. O réu foi interrogado ao final (fls. 305/311).

Durante os debates, o Ministério Público pediu a procedência da ação e a Defesa pediu a absolvição do réu (fls. 326/330 e 338/356).

É o relatório. Decido.

As preliminares devem ser afastadas,

O réu ficou em silêncio na fase policial (fls. 09), situação que evidencia que seus direitos constitucionais foram respeitados, sem que se possa falar em nulidade do ato praticado na fase policial nem em confissão informal.

Segundo as informações colhidas inicialmente, o réu foi encontrado na posse de porções de entorpecentes em circunstâncias que indicavam a possibilidade da ocorrência de crime permanente dentro de sua casa e justificavam, em tese, a diligência policial. Nesse sentido, o decidido pelo E. STF no RE 603.616/R0.

A manutenção em casa de drogas destinadas ao tráfico de entorpecentes caracteriza, em tese, crime permanente, autorizando a prisão em flagrante permitida a qualquer do Povo, nos exatos termos dos artigos 301 e 303 do CPP, independentemente de mandado judicial ou de consentimento do morador (art. 5º, XI, do CF), bem como a apreensão de entorpecentes e objetos relacionados à prática em tese criminosa, independentemente de mandado judicial de busca e apreensão. Nesse sentido já decidiu o STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. No caso dos autos, tendo os policiais ingressado na residência do paciente porque adotou atitude suspeita e empreendeu fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, não há que se falar em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 581.374/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, Dje 17/06/2020). Sem destaque na ementa inicial.

Em que pese a apreensão de substâncias entorpecentes (fls. 64/65), lo laudo de constatação preliminar de fls. 66/67, o laudo complementar de fls. 98/100, não é possível, no caso concreto, excluir a possibilidade de inocência do réu.

Os elementos de informação do inquérito policial servem para a formação da convicção do titular da ação penal, mas não determinam a condenação do réu como efeito do disposto no art. 5º, LV, da CF e no art. 155 do CPP.

As provas colhidas em Juízo, portanto, prevalecem sobre as provas colhidas na fase inquisitorial.

As testemunhas policiais disseram em Juízo que não se lembravam dos fatos.

O declarante Júlio César disse em Juízo que conhecia o réu do bairro e não soube dizer se o réu vendia drogas.

O acusado, por fim, disse em Juízo que não tinha drogas consigo.

Portanto, a despeito da apreensão de porções de entorpecentes e dinheiro no dia dos fatos e das declarações das testemunhas policiais prestadas na fase policial (fls. 03/07), há divergências de informações a respeito de como ocorreram os fatos, considerando que o réu não foi apontado em Juízo como traficante de drogas pelas pessoas ouvidas na audiência de instrução processual.

No Direito Penal a responsabilidade é subjetiva e a culpa ou dolo devem ser determinados a partir da análise da conduta de cada agente em relação ao evento ocorrido e indesejado pelo tipo penal, não sendo possível a responsabilização penal do agente somente por sua presença física do réu no mesmo local em que estavam outras pessoas como o declarante Júlio César e pessoas da família do acusado.

Assim, há dúvida razoável sobre a ocorrência dos crimes atribuídos ao réu, razão pela qual, e porque não excluída a possibilidade de inocência do acusado, a sua absolvição é medida que se impõe no caso concreto.

Diante do exposto, julgo procedente em parte a ação penal para absolver RENILSON SOUSA PINHEIRO, filho de Rosa Amélia Sousa e de Jeovan Mendonça Pinheiro, da imputação contida na inicial, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários do ilustre Defensor, providencie-se a restituição dos aparelhos celulares e do dinheiro apreendido aos seus titulares (fls. 64/65) e archive-se.

P. e. I.

Vinhedo, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA